

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6273/2544

นางสุมาลี หวังหวาน
นางฮารา จิตต์ถวิล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1719

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ตามคำฟ้องคงได้ความเพียงว่า จำเลยลงชื่อตนเองไว้ในโฉนดที่ดินแปลงพิพาท ในฐานะผู้จัดการมรดก และไม่ปรากฏว่า จำเลยกระทำการอย่างใดให้เป็นที่เสื่อมเสีย แก่สิทธิของโจทก์ในฐานะทายาทของเจ้ามรดก ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยปฏิเสธสิทธิของโจทก์ การที่ผู้มีส่วนได้เสียในมรดกของเจ้ามรดกตกลงกันให้ขายที่ดินแปลงพิพาทแล้วนำเงินไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ เงินส่วนที่เหลือให้นำมาแบ่งกัน ก็ยังไม่ปรากฏว่าจำเลยไม่ยอมดำเนินการ หรือดำเนินการโดยมิชอบแต่อย่างใด ที่โจทก์ขอให้ใส่ชื่อโจทก์ไว้ในโฉนดที่ดินในฐานะเจ้าของรวมเฉพาะส่วน เพื่อโจทก์จะได้รับทราบเมื่อมีการขายที่ดิน ก็ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้ทำได้ ทั้งยังอาจจะขัดต่อข้อตกลงในการแบ่งมรดกอีกด้วย การกระทำของจำเลยจึงยังไม่ได้กระทบกระทั่งถึงสิทธิของโจทก์ ถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือ หน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายแพ่ง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอุสมาน จิตต์ถวิล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๙ จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายอุสมานโดยคำสั่งศาลในคดีหมายเลขแดงที่ ๑๘๔๐๐/๒๕๓๙ ของศาลชั้นต้น จำเลยได้จดทะเบียนลงชื่อจำเลยไว้ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๕๙๙๑ ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งเหนือ) อำเภอประเวศ (พระโขนง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้จัดการมรดก ต่อมาโจทก์มีความประสงค์ให้จำเลยจดทะเบียนลงชื่อโจทก์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของโจทก์ แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าว แก่โจทก์ และให้จำเลยไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดิน กรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ ยอมให้โจทก์ลงชื่อในโฉนด ที่ดินดังกล่าว หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์เพียงข้อเดียวว่า จำเลยได้แย่งสิทธิของโจทก์อันทำให้โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยหรือไม่ ในปัญหาข้อนี้เห็นว่า ตามคำฟ้องคงได้ความเพียงพอว่าจำเลยลงชื่อตนเองไว้ในโฉนดที่ดินอันเป็นมรดกของนายอุสมานในฐานะผู้จัดการมรดกของนายอุสมานเท่านั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำการอย่างใด ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของโจทก์ในฐานะทายาทของนายอุสมาน ทั้งไม่ปรากฏด้วยว่าจำเลยปฏิเสธสิทธิดังกล่าวของโจทก์ การที่ผู้มีส่วนได้เสียในมรดกของนายอุสมานตกลงกันให้ขายที่ดินแปลงนี้แล้วนำเงินไปใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ

เงินส่วนที่เหลือให้นำมาแบ่งกันตามสำเนาบันทึกการประชุมท้ายคำฟ้องนั้น ก็ยังไม่ปรากฏว่าจำเลยไม่ยอมดำเนินการ หรือดำเนินการโดยมิชอบแต่อย่างใด ที่โจทก์ขอให้ใส่ชื่อโจทก์ไว้ในโฉนดที่ดินในฐานะเจ้าของรวมเฉพาะส่วนเพียงเพื่อจะได้รับทราบเมื่อมีการขายที่ดินก็ไม่มีกฎหมายสนับสนุนให้ทำเช่นนั้นได้ ทั้งยังอาจจะขัดต่อข้อตกลงตามสำเนาบันทึกการประชุมท้ายคำฟ้องอีกด้วย การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์กล่าวในคำฟ้องยังไม่ได้กระทบกระทั่งถึงสิทธิของโจทก์ ถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของโจทก์ตามกฎหมายแพ่ง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์-กำพล ภู่อุดแสง-สุรชาติ บุญศิริพันธ์)

ศาลอุทธรณ์ - นางพัชนี ตั้งเจริญ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ